

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2511/2530

บริษัท เอฟ.อี.ซี. จำกัด
นางสายพิน นพนิทย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368

ป.วิ.พ. มาตรา 120

ปัญหาที่ว่า ควรให้โจทก์อ้างและสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์พยานจำเลยหรือไม่ หลังจากสืบพยานของทั้งสองฝ่ายไปแล้วนั้น เป็นดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตให้ตามคำขอหรือไม่

โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าสินค้าที่จำเลยรับไปขายแล้วไม่ส่งคืนโจทก์ จำเลยให้การว่าจำเลยส่งเงินค่าสินค้าที่จะต้องส่งคืนและสินค้าที่ยังค้างอยู่แก่บริษัท อ. ซึ่งเป็นไปตามสัญญาระหว่างโจทก์กับบริษัท อ. เมื่อตามสัญญาดังกล่าวไม่มีข้อความให้บริษัท อ. มีอำนาจรับเงินหรือสินค้าคืนแทนโจทก์ กลับมีข้อความแสดงออกทำนองว่า ถ้าจะให้ มีอำนาจเช่นนั้นจะต้องมีใบมอบฉันทะจากโจทก์อีกชั้นหนึ่ง เมื่อไม่ปรากฏว่าบริษัท อ. มีเอกสารเป็นใบมอบฉันทะจากโจทก์ให้รับเงินหรือสินค้าคืนจากจำเลย การรับเงินหรือสินค้าซึ่งบริษัท อ. รับมาจากจำเลยจึงไม่สมบูรณ์ ไม่ผูกพันโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นตัวแทนขายสินค้าให้โจทก์ จำเลยรับสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และสารเคมีไปขายแล้วไม่ส่งคืนโจทก์เป็นเงิน

๑๖๐,๘๒๒ บาท จำเลยยืมเงินทตรงล่วงหน้าจากโจทก์อีก ๒๗,๕๖๖.๖๐ บาท แล้วไม่ชำระคืน ขอให้จำเลยชำระค่าสินค้าและเงินยืมพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยรับสินค้าโดยไม่ได้กำหนดราคากันไว้ และจำเลยส่งเงินค่าสินค้าที่จะต้องส่งคืนและสินค้าที่ยังค้างอยู่แก่บริษัท แอล.แอนด์.อาร์ จำกัด ซึ่งรับมอบกิจการมาดำเนินต่อจากโจทก์แล้วส่วนเงินทตรงนั้น คือ เงินค่าใช้จ่ายสำนักงานที่โจทก์จะต้องเสีย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้ว คงมีปัญหามาสู่ศาลฎีกา ว่าจำเลยได้รับมอบสินค้าจากโจทก์และยังไม่ได้คืนสินค้าหรือชำระค่าสินค้าให้แก่โจทก์หรือไม่ประการหนึ่ง จำเลยได้เบิกเงินทตรงจากโจทก์ไปตามฟ้องหรือไม่ประการหนึ่ง และควรให้โจทก์อ้างและสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์พยานจำเลยหรือไม่ หลังจากสืบพยานของทั้งสองฝ่ายเสร็จไปแล้วอีกประการหนึ่ง เห็นความวินิจฉัยปัญหาข้อที่สามก่อน ปัญหาข้อนี้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตให้ตามคำขอหรือไม่ ซึ่งศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยต้องกันว่าไม่ควรอนุญาต ศาลฎีกาเห็นว่าคดีไม่มีความจำเป็นและไม่สมควรอนุญาต ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนปัญหาข้อแรก โจทก์บรรยายฟ้องว่า ตั้งแต่ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๔ จำเลยได้เบิกและรับมอบสินค้า.....ต่าง ๆ ไปจากโจทก์หลายคราวหลายรายการเพื่อนำไปขายให้แก่ลูกค้า ปรากฏว่าจำเลยได้นำสินค้านี้ดังกล่าวข้างต้นไปขายให้แก่ลูกค้าและยังไม่ได้ส่ง

เงินคืนโจทก์รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๘๒๒ บาท รายละเอียดปรากฏตามใบเบิกยืมสินค้า และใบเซ็นรับสินค้าดังกล่าวสำเนาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ ถึง ๑๑ แต่จำเลยมิได้นำเงินค่าสินค้าที่ขายได้ดังกล่าวส่งมอบให้โจทก์ตามสัญญา จำเลยให้การต่อสู้ในข้อนี้ว่าสินค้าตามเอกสารหมายเลข ๒ ถึง ๑๑ เป็นเอกสารที่โจทก์ให้จำเลยเซ็นรับสินค้าไม่ได้ กำหนดราคากันไว้.....จำเลยได้ส่งเงินค่าสินค้าที่จะต้องส่งคืนและ สินค้าที่ยังค้าง อยู่แก่บริษัท แอล.แอนด์.อาร์ จำกัด ไปแล้วตามคำให้การของจำเลยดังกล่าว จำเลย มิได้ปฏิเสธว่าราคาสินค้าทั้งหมดตามฟ้องมิได้เป็นจริงตามฟ้อง จึงถือได้ว่าราคาสินค้า ทั้งหมดตามที่โจทก์ฟ้องนั้นถูกต้องแล้ว คงมีปัญหาวินิจฉัยว่าจำเลยได้ส่งสินค้าและ เงินคืนให้แก่บริษัท แอล.แอนด์.อาร์ จำกัด โดยเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง บริษัทโจทก์และบริษัท แอล.แอนด์.อาร์ จำกัด แล้วหรือไม่ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์ สัญญาระหว่างบริษัทโจทก์และบริษัท แอล.แอนด์.อาร์ จำกัด ตามเอกสารหมายเลข ๒ โดยตลอดแล้วโดยเฉพาะสัญญาข้อ ๕ ซึ่งมีข้อความว่า "บรรดาลูกหนี้ของบริษัท เอฟ.อี.ซี. (โจทก์) ที่ยังคงเป็นลูกหนี้ค้างชำระหนี้ในการปฏิบัติการส่งสินค้ามา จำหน่ายก็ดีหรือในการต้องชำระหนี้เป็นตัวเงินก็ดี ซึ่งติดพันกันอยู่ในขณะนี้หรือซึ่งจะ ได้เรียกเก็บเงินชำระหนี้ ต่อไปในภายหน้าก็ดี บรรดาซึ่งมีภาระค้างชำระหนี้กับ เอฟ.อี.ซี. เฉพาะในสินค้าเวชภัณฑ์หรือบรรดาลูกสัญญาซึ่งได้ทำสัญญาไว้กับเอฟ.อี.ซี. ผูกพันการส่งมอบสินค้าเวชภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นก็ดี.....เอฟ.อี.ซี. ยินยอมเวชภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นก็ดี.....เอฟ.อี.ซี. ยินยอมปฏิบัติภาระหน้าที่ นั้นต่อไปตามปกติ เช่นยินยอมให้แอล.แอนด์.อาร์ จัดทำธุรกิจดำเนินการหาเงินมา ชำระตามแอล.ซี. ให้แก่ธนาคาร รวมทั้งประทับตราของเอฟ.อี.ซี. ลงในเอกสารนั้น ๆ ให้ได้ และทำใบมอบฉันทะให้แอล.แอนด์.อาร์. เป็นผู้จ่ายเงินและรับเงินนั้นได้ทุก ประการ....." ตามนัยแห่งข้อความในสัญญาดังกล่าวไม่ปรากฏว่า มี ข้อความให้บริษัทแอล.แอนด์.อาร์. จำกัด มีอำนาจรับเงินหรือสินค้าคืนแทนโจทก์เลย กลับมีข้อความแสดงออกทำนองว่าถ้าจะให้มีความเช่นนั้นก็ต้องมีใบมอบฉันทะจาก

โจทก์อีกชั้นหนึ่ง แต่ตามสำเนาปรากฏว่าบริษัท แอล.แอนด์.อาร์. จำกัด มีเอกสารเป็นใบมอบฉันทะจากบริษัทโจทก์ให้มียอำนาจรับเงินหรือสินค้าคืนจากจำเลยไม่ การรับเงินหรือสินค้าซึ่งบริษัท แอล.แอนด์.อาร์. จำกัด รับมาจากจำเลยจึงไม่สมบูรณ์ไม่ผูกพันบริษัทโจทก์ และศาลฎีกาฟังว่ารายจ่ายตามเอกสารหมาย จ.๑๓ ที่โจทก์ฎีกาหาใช้เป็นรายจ่ายที่โจทก์ออกทดรองจ่ายให้จำเลยไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินค่าสินค้าจำนวน ๑๖๐,๘๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้ที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ยรรยง อธิพิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-เสนอ ศรีนิยม)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายประศาสน์ ธำรงกาญจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายนิติ ไชแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ